厚街镇“5.23”一般高处坠落事故调查报告

厚街镇“5.23”一般高处坠落事故调查组

2021年7月

目 录

一、 事故基本情况 3
（一） 事故相关单位情况 3
（二） 事故相关人员情况 4
（三） 事故涉及各方关系基本情况: 5
二、 事故发生经过和应急处置情况 6
（一） 事故发生经过 6
（二） 应急救援情况及评估 6
（三） 事故善后工作 7
三、 事故伤亡情况及直接经济损失 7
（一） 伤亡人员情况 7
（二） 直接经济损失 7
四、 事故现场勘验及调查情况 8
（一） 事故过程还原 8
（二） 作业人员持证情况 10
（三） 相关单位安全履职情况 10
五、 事故原因及性质认定 11
（一） 事故原因 11
（二） 事故性质 12
六、 事故责任认定及处理建议 12
七、 事故防范和整改措施 14

厚街镇“5.23”一般高处坠落事故调查报告

2021年5月23日下午约19点30分许，广东东莞市厚街镇东方兴业城D8座25号发生一起一般高处坠落事故，事故造成一人受伤，该伤者目前尚在医院住院治疗。

事故发生后，市、镇政府领导高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，于2021年5月28日成立了以厚街镇党委委员何庆华为组长，镇城市管理和综合执法分局、镇总工会、镇应急管理分局、镇监察室、镇公安分局、湖景社区等单位为成员单位的厚街镇“5.23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.东莞市厚街长盈广告设计服务部基本情况:

东莞市厚街长盈广告设计服务部（以下简称长盈广告服务部），经营人：李环波，经营场所：广东省东莞市厚街镇河田新村十五巷18号104室，统一社会信用代码：92441900MA542C5L70，类型：个体工商户，经营范围：设计、制作：广告。其营业范围不含广告安装。

2.东莞市强森林木业有限公司基本情况：

东莞市强森林木业有限公司（以下简称强森林木业），法定代表人：刘涛，类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街东业路5号4号楼8单元125室，注册资本：人民币壹百万元，统一社会信用代码：91441900MA56DWT980，营业期限：长期，经营范围：销售：夹板、胶合板、五金制品、家具材料、装饰材料。

3.东方兴业城物业管理基本情况：

事故地点位于厚街镇东莞市科技大道工业西路东方兴业城。东方兴业城物业管理单位为广东东方兴业城市场服务管理有限公司（以下简称东方兴业城物业），该公司成立于2012年05月10日，统一社会信用代码：91441900595826927E，住所：东莞市厚街镇科技工业城科技大道，法定代表人：何国亮，公司类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：市场服务管理；物流城项目投资；销售：木材、建筑材料、装饰材料、五金电器；物业租赁；网络设备安装与维护。

（二）事故相关人员情况

1.莫义米，男，33岁，出事前居住在东莞，承揽东莞市厚街长盈广告设计服务部的招牌挂画业务，无其余固定工作单位。

2.李环波，男， 46岁，为涉事单位东莞市厚街长盈广告设计服务部经营者。

3.刘春海，男， 52岁，刘春海与涉事店铺强森林木业法人代表刘涛为合作关系，因刘涛长期居住在山东，刘春海为涉事店铺强森林木业实际经营者，是该生产经营单位的主要负责人。

（三）事故涉及各方关系基本情况:

1. 东方兴业城物业与强森林木业

强森林木业于2021年5月1日与东方兴业城物业签订租赁合同，租赁D8座25号的店铺经营木材生意，月租金为21500元，事发时店铺尚未开业。东方兴业城物业与强森林木业构成租赁关系。

2. 强森林木业与长盈广告服务部

强森林木业租赁店铺后，实际经营者刘春海委托长盈广告服务部制作安装店铺招牌，双方未签订合同，口头约定：长盈广告服务部以13500元的总价承揽强森林木业招牌制作安装项目，要求于5月25号安装完毕。强森林木业为定作人，长盈广告服务部为承揽人，双方构成承揽关系。

3. 长盈广告服务部与莫义米

长盈广告服务部自2019年9月以来，将安装招牌的工作委托给伤者莫义米，双方未签订书面合同，口头约定：安装项目结算价为每平方8.5元，双方每个月结算一次，费用按实际业

务量结算。

2019年9月27号长盈广告服务部经营者李环波与莫义米的通话录音中，双方口头约定：李环波将广告安装项目包给莫义米，安全责任由莫义米自行承担，并借脚手架及三轮车给莫义米使用。

结合以下几点：（1）双方按交付成果支付报酬；（2）广告安装项目为长盈广告服务部承揽项目的一部分，属其自身实质经营行为的一部分；（3）双方为合作关系长期持续。调查组认定双方构成承包关系。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年5月23日，长盈广告服务部经营者李环波与广告安装承包人莫义米到东方兴业城D8座25号强森林木业进行店面广告牌挂画安装。莫义米搭建了两层移动门式脚手架，在脚手架上进行挂画安装，李环波在施工现场监护。下午16时30分左右，李环波去接小孩离开施工现场。晚上约19时30分32秒，莫义米在脚手架上面站起，从靠近外墙一侧向另一侧移动时，脚手架向外倾倒，莫义米从脚手架上跌落至地面，头部着地受伤。

（二）应急救援情况及评估

事故发生后，附近发现人员拨打了120急救电话，120救护车立即赶到现场，将伤员送往厚街医院救治。莫义米经抢救，转入厚街镇厚街医院住院部13楼ICU房内接受治疗，经医院方面

介绍称，伤者有意识，能说话，手脚也能动，暂无生命危险，但颈椎有水肿现象，颈椎骨折病情可能加重，可能影响伤者身体运动机能。

伤者哥哥莫义浦随后闻讯赶到了医院，因医疗费用及赔偿等问题和长盈广告服务部未达成一致，伤者哥哥莫义浦于 5 月 24 日 15 时 25 分左右打 110 报警。

接报后，辖区派出所民警赶到医院现场及时了解情况，协调伤者家属与长盈广告服务部经营者李环波进行赔偿协商。

经评估，此次事故应急处置及时、妥当，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，事故相关方积极与伤者家属沟通协调，目前伤者尚在住院，长盈广告服务部经营者李环波已支付前期医疗费，双方暂未就赔偿款项达成最终一致，但目前家属情绪稳定，暂未因此引起社会不稳定情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成 1 人受伤。伤者莫义米，男，广西北海市人，为长盈广告设计服务部招牌挂画业务承揽包人，受伤情况为：颈椎骨折。

（二）直接经济损失

伤者目前尚在医院住院普通病房医治，累计已产生医疗费用 141870 元。目前伤者家属与相关方尚未达成赔偿协议。

四、事故现场勘验及调查情况

（一）事故过程还原

通过对事故作业现场及视频资料勘察:

1、脚手架共两层，高度 4 米，铝合金梯子长度 4.5 米。作业平台高度距离地面约 4 米，属于 I 级高处作业;

2、莫义米在作业过程中，未佩戴安全带、安全帽，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第 3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

3、脚手架未采取防倾倒措施，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第 6.3.1 落地式操作平台架体构造应符合下列规定: (3)操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不得与脚手架连接。

4、19:29:50 时，视频显示莫义米站立的作业脚手架已明显向外倾斜（如图 1 所示）。



图 1 坠落前作业脚手架已明显外倾

通过对图像等比例还原测算，坠落前脚手架倾斜角度θ约为 5°（如图 2 所示）。

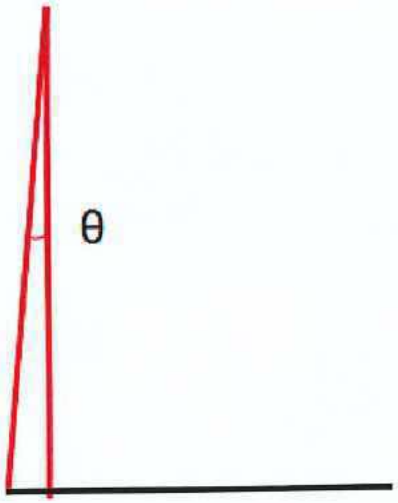


图 2 坠落前作业脚手架倾斜角度等比例示意图

19: 30: 30 时，莫义米在脚手架二层作业面站起，从靠近外墙一侧向另一侧移动时，脚手架重心不稳向外倾倒，莫义米从脚手架上跌落至地面，头部着地受伤（如图 3、4 所示）。



图 3 脚手架倾斜坠落过程视频截图

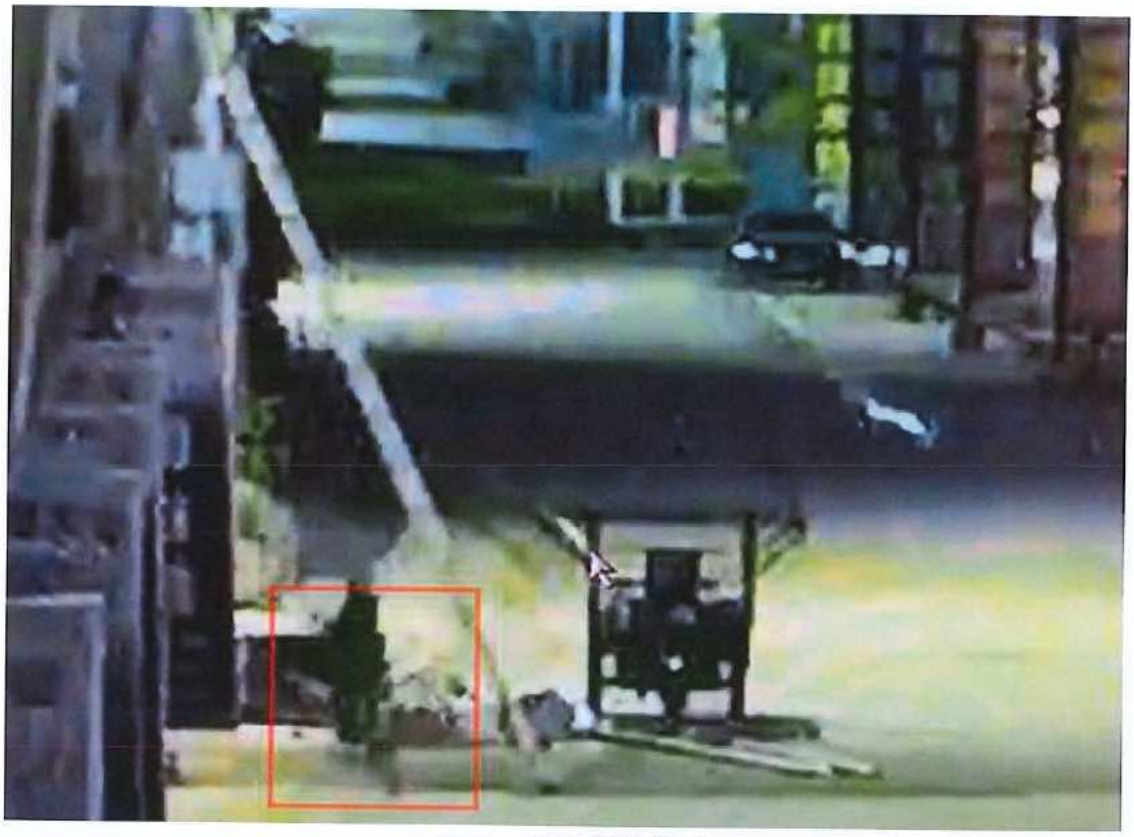


图 4　伤者头部着地

（二）作业人员持证情况

通过调阅东莞市厚街镇城市管理和综合执法分局对厚街镇“5.23”一般高处坠落事故谈话询问笔录及相关证照资料，伤者莫义米未考取高处作业特种作业资格证书，属于无证上岗。

（三）相关单位安全履职情况

1、东莞市厚街长盈广告设计服务部营业执照经营范围中不含广告制作，但一直承接广告制作及安装工程。长盈广告服务部自 2019 年 9 月份以来，将招牌挂画的业务承包给莫义米，但未审核莫义米是否持有高处作业操作证，未与其签订安全管理协议，未对其安全生产工作统一协调、管理。

2、东莞市强森林木业有限公司将店铺招牌挂画项目委托给东莞市厚街长盈广告设计服务部时，未审核其是否具有广告安

装资质。

3、挂画作业人员莫义米未取得高处作业操作证，不具备从事高处广告安装的资格，作业前未进行风险辨识，未采取相应的安全措施。

4、东方兴业城物业对进入市场内施工作业管理不严，未对进入市场施工作业进行现场监督、检查，未审核施工方施工人员的相关资质证书。

5、东莞市厚街长盈广告设计服务部、东莞市强森林木业有限公司、广东东方兴业城市场服务管理有限公司等相关方均未就广告牌安装项目向主管部门东莞市厚街镇城市管理和综合执法分局申报和备案。

五、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员莫义米在高处作业过程中，未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，施工现场脚手架未采取防倾倒措施，违章作业，致使脚手架倾倒引起作业人员高处坠落事故，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）挂画作业人员莫义米安全意识淡薄，未经过相关安全培训，未取得相应的高处作业操作证，作业前未进行风险辨识，对施工作业风险认识不足。

（2）东莞市厚街长盈广告设计服务部超范围经营广告安装

工程，且未审核莫义米的高处作业操作证，将项目发包给不具有安全条件的个人，未与其签订安全管理协议，未对其安全生产工作统一协调、管理。

（3）东莞市强森林木业有限公司将店铺招牌挂画项目委托给东莞市厚街长盈广告设计服务部时，未审核其是否具有广告安装资质。

（4）东方兴业城物业对进入市场内施工作业管理不严，未对进入市场施工作业进行现场监督、检查，未审核施工方施工人员的相关资质证书。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，厚街镇“5.23”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

1.莫义米，作为广告安装工程承包人，未经安全培训取得高处作业操作证，不具备从事广告安装作业的资格。在安装过程中，未规范搭建脚手架，未佩戴防坠落劳保用品，对事故发生负有责任。鉴于莫义米在事故中受伤且仍在医院就医，已深刻吸取教训，建议不追究其责任，待其康复后由应急管理部门会同城市管理和综合执法部门责令其考取高处作业操作证，否则不得从事高处广告安装工作。

2.东莞市厚街长盈广告设计服务部，在发包广告安装工程时，未审查承包人的相关资质及安全条件，未与承包方签订安全管理协议，未对承包方安全生产工作统一协调管理，违反了《安全生产法》第46条相关规定，对本次事故负有责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（国家安监总厅政法函【2014】136号），对造成1-2人重伤或300万以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予事故罚款处罚，由城市管理和综合执法部门对其安全生产违法行为依法进行处理，并建议由市场监督管理部门对其超范围经营违法行为依法进行处理。

3.东莞市强森林木业有限公司将店铺招牌挂画项目委托给东莞市厚街长盈广告设计服务部时，未审核其是否具有广告安装资质，在选任承揽人时存在一定的过错，建议由城市管理和综合执法部门对其广告安装项目进行督促教育，完善安全管理。

4.东方兴业城物业，对进入市场内施工作业管理不严，未对进入市场施工作业进行现场监督、检查，未审核施工方施工人员的相关资质证书，建议由城市管理和综合执法部门对其市场内广告安装项目进行督促教育，完善安全管理。

5.与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

6.厚街镇安委办应约谈本次事故行业主管部门厚街镇城市管理和综合执法分局，督促其加强行业监管，落实行业监管职责。同时，约谈事故所在地湖景社区负责人方庆年，督促其加

强辖区日常安全生产检查，协助上级部门履行安全生产监督管理工作。

7.厚街镇城市管理和综合执法分局应约谈长盈广告服务部主要负责人李环波，督促其加强安全生产管理，落实企业安全生产主体责任。

七、事故防范和整改措施

（一）城市管理和综合执法部门应联合市场监督管理部门、应急管理部门，对广告安装单位开展联合执法，对其超范围经营、不具备安全条件、广告安装人员无证上岗、违章作业等违法行为进行专项整治，做好提示警示、劝导规劝、教育培训等工作。

（二）各村委会（园区）应进一步加强对企业检查工作，督促企业做好相关方管理及高处作业等危险作业安全管理，确保安全生产。日常巡查中发现有违章高处作业的，要及时提醒，并责令按要求整改完善。

（三）城市管理和综合执法部门应督促广东东方兴业城市场服务管理有限公司加强市场广告安装安全管理，对场内广告安装项目施工人员加强现场监督检查与管理，加强对场内施工方的资质审查，不具备相应资质的施工单位和个人，严禁进入场内作业。